

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의(기관) 요 구

제 목	하도급 계약의 법적요건심사 부적정
관 계 부 서	○○발전본부 ◇◇◇◇처 ◆◆◆부
조 치 부 서	○○발전본부 ◇◇◇◇처 ◆◆◆부
구 분	공사관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 등에 따라 공사계약을 체결하고 있고, 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다), 사내 규정 「발전정비산업 하도급 관리 절차서」에 따라 수급인으로부터 받은 하도급 계약사항을 검토하여 하도급 승인 여부를 결정하고 이를 관리·감독하고 있다.

이와 관련하여 감사대상 기간(2022. 11. 1. ~ 2024. 9. 30.) 동안 ○○발전본부 ◇◇◇◇처는 2024년 ○○ 9호기 A급 계획예방정비공사 등 28건의 도급공사에 대해 보일러 고압밸브 분해 정비공사 등 100건의 하도급 계약을 승인하여 발전설비의 유지·보수·정비 등 공사 관리업무를 관리하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제38조 제2항에 따르면 관계 법령 등을 위반하여 하수

급인의 경제상 이익을 부당하게 제한하는 특약을 요구하지 않도록 규정하고 있으며, 같은 법 같은 조 제3항에 따르면 발주자가 「공공기관 운영에 관한 법률」에서 정한 공공기관인 경우로서 수급인으로부터 통보받은 하도급 계약에 부당특약이 있는 경우 그 사유를 분명하게 밝혀 수급인에게 하도급 계약 등의 내용 변경을 요구하도록 규정하고 있다.

또한 「하도급법」 제3조의4 제1항에서 수급사업자¹⁾의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 부당특약으로 정의하면서 원사업자가 부당특약을 설정하는 것을 금지하고 있으며, 같은 법 시행령 제6조의4에서 [표 1]과 같이 부당특약으로 보는 약정을 규정하고 있다.

[표 1] 「하도급법 시행령」에서 정한 부당특약 유형

관련 조항	부당특약 유형
제6조의4	1. 아래의 비용이나 책임을 수급사업자에게 부담시키는 약정 가. 원사업자의 의무사항인 인·허가, 환경관리 또는 품질관리 등과 관련하여 발생하는 비용 나. 발주자 및 원사업자가 설계나 작업내용을 변경함에 따라 발생하는 비용 다. 원사업자의 지시에 따른 재작업, 추가작업 또는 보수작업으로 인해 발생하는 비용 라. 원사업자가 부담하여야 할 하자담보책임 또는 손해배상책임
	2. 원사업자와 수급사업자가 예측할 수 없는 사항에 대해 수급사업자에게 책임을 부담시키는 약정
	3. 간접비의 인정 범위를 일률적으로 제한하는 약정
	4. 계약기간 중 하도급 대금 조정 권리를 제한하는 약정
	5. 기타 수급사업자의 권리·이익을 부당하게 제한 또는 박탈하는 약정(공정거래위원회 부당특약 고시)

※ 자료 : 「하도급법 시행령」 제6조의4 내용 재구성

한편 사내 규정 「발전정비산업 하도급 관리 절차서」에서 「건설산업기본법」 및 「하도급법」에 대한 법적 사항을 준수하기 위해 하도급 관리 절차를 규정하고 있으며, 해당 절차서 7.3.2, 7.3.3에 따라 하도급 통지 및 승인 대상 공

1) 「건설산업기본법」에서 하도급 계약 대상자를 발주자, 수급인, 하수급인으로 지칭하고 있으며, 「하도급법」에서는 「건설산업기본법」의 수급인을 원사업자, 하수급인을 수급사업자로 지칭하고 있다.

사2)에 대해 ‘법적요건심사표’의 평가 기준으로 심사하도록 규정하고 있고, 평가 항목에는 규정된 면허·허가 보유 및 기간 경과 여부, 하도급 대금 지급의 적정성, 하도급 분리 시공의 타당성, 부당특약 포함 여부 등이 포함되어 있다.

따라서 공사주관부서는 수급인으로부터 하도급 통지 또는 승인요청을 받은 경우 ‘법적요건심사표’의 평가 기준에 따라 하도급 내용을 심사하고 부당특약 등 관계 법령에 위배 되는 부적절한 사항이 있는 경우 수급인에게 하도급 계약 내용을 변경하도록 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○발전본부 ◇◇◇◇◇처 ◆◆부는 2024년 9호기 계획예방정비공사를 주관 하면서 □□□□□□(원사업자)의 하도급 통보에 따라 총 15건의 하도급 계약에 대해 ‘법적요건심사’를 진행하여 모든 평가항목에 ‘적합’으로 심사하였고, 2024년 3월 6일 그 결과를 □□□□□□에 통지하였다.

그러나 ‘법적요건심사’를 거친 하도급 계약일반조건을 확인한 결과, ‘○○ 9호기 미분기 고압전동기 분해정비 공사(하도급업체: RRRR)’의 계약조건에 부당특약 내용이 포함되어 있었다.

해당 하도급 계약서 제5장. 일반시방서 5. 시공책임 가.에는 “본 공사 계약 범위 내에서 계약자는 착공일로부터 준공 시점까지 시공에 대한 책임을 지며, 도면 및 설계서에 명시되지 아니한 것이라도 완벽한 공사를 위하여 요구되는 경미한 변경 사항에 대하여 도급 금액 증가없이 시행하여야 한다.”라고 되어 있으며, 나.에는 “계약자는 본 공사 중 발생하는 일체 시공 변경에 대하여 해당 감독

2) 도급계약의 하도급에 해당하는 금액 대비 하도급 계약 금액의 비율(하도급률)이 82% 미만 또는 하도급 계약 금액이 하도급 부분에 대한 발주자의 예정가격의 64% 미만인 경우에는 하도급 승인 대상에 해당하며, 해당 비율 이상일 경우 하도급 통지 대상에 해당한다.

원의 사전 승인을 거쳐야 하며, 이미 시공된 부분에 대해서도 수정 또는 재시공을 요구할 시에는 즉시 계약자 부담으로 조치하고, 이로 인한 공기 연장을 요청할 수 없다.”라고 명시되어 있다.

위의 하도급 계약조항은 「하도급법 시행령」 제6조의4 제1항 다목에 따라 원사업자의 지시에 의한 재작업, 추가작업 또는 보수작업으로 발생한 비용을 하도급업체에 부담시키는 약정으로 명백히 부당특약에 해당하며, 해당 공사주관부서는 하도급 계약조건을 면밀히 검토하지 않고 형식적으로 법적요건심사를 진행한 것으로 확인되었다.

관계기관 의견 및 검토결과

○○발전본부 ◇◇◇◇처 ◆◆부는 계획예방정비 착공 전 촉박하게 다수의 하도급 계약 건을 평가하는 과정에서 부당특약 사항을 검토하지 못한 부분을 인정하였으며, 향후 위와 같은 사항이 재발하지 않도록 하도급 관리를 철저히 이행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○발전본부장은 하도급 계약조건에 부당특약이 포함되어 있음에도 승인하는 일이 없도록 검토 업무를 철저히 하시고 관련 부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)